Contraloría General de la República
División de Coordinación e Información Jurídica

Dictamen	**068010N12**				
Estado	Reactivado	**Nuevo**	NO	**Carácter**	NNN
NumDict	68010	**Fecha emisión**	30-10-2012		
Orígenes	DJU				

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

res 186/2012 Dirección Nacional de Logística de Carabineros

Abogados

GGE

Destinatarios

Director de Logística Carabineros de Chile.

Texto

Representa resolución 186/2012, de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile, que declara inadmisible las ofertas que señala y desierta la línea "lockers de oficina", y adjudica la licitación pública para la adquisición de "lockers industriales".

Acción

aplica dictamen 29159/2012

Fuentes Legales

Descriptores

principio de igualdad de los licitantes

Texto completo

N° 68.010 Fecha: 30-X-2012

Esta Entidad de Control ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 186, de 2012, de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile, que declara inadmisible las ofertas que señala y desierta la línea "lockers de oficina", y adjudica la licitación pública para la adquisición de "lockers industriales", por cuanto no se ajusta a derecho.

En efecto, cabe señalar que no procede que se declare inadmisible la oferta de lockers de oficina de la empresa Metalradic S.A. -como lo indica el N° I de la parte resolutiva del acto-, bajo el argumento de no cumplir con lo dispuesto en el N° 3.6.3 de las bases, dado que la omisión de los valores unitarios con IVA en la oferta del proveedor, reviste un carácter formal y no constituye un error esencial que afecte la validez de la misma, pues según consta de los antecedentes tenidos a la vista, la propuesta detalla la cantidad de especies ofertadas así como los montos de valor unitario neto, subtotal neto y total con IVA, de modo que mediante una simple operación aritmética se podía llegar al precio con impuesto al valor agregado de cada unidad, acción que no afecta la transparencia del proceso ni vulnera el principio de igualdad de los licitantes (aplica criterio contenido en dictamen N° 29.159, de 2012).

En mérito de lo anteriormente expuesto se representa el acto administrativo señalado.

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República

Glosario

Dictamen	Código que identifica al documento jurídico.	**Nuevo**	Indica si el documento es nuevo o no.

Estado	Indica el estados del dictamen: **Guión** (si no ha habido pronunciamiento posterior) **Reactivado** (si ha sido aplicado o confirmado) **Alterado** (si ha sido aclarado, complementado, reconsiderado o reconsiderado parcialmente)	**NumDict**	Indica el número con que se identifica el dictamen.
Caracter	Contiene el carácter de la disposición legal o reglamentaria (NNN: sin connotación especial, BIS: de igual numeración, RES: reservado)	**Fecha emisión**	Indica la fecha de emisión del dictamen.
Origen	Corresponde a la sigla de la o las Divisiones de la Contraloria emisora del dictamen.	**Abogados**	Indica las iniciales del abogado informante.
Destinatarios	Nombre de la persona o autoridad a la que se dirige el documento.	**Texto**	Contiene un extracto del dictamen.
Fuentes legales	Contiene las disposiciones legales y reglamentarias asociadas con el dictamen.	**Descriptores**	Términos relevantes y siglas de organismos pertinentes.
Acción	Indica todas las acciones que el dictamen ejerce sobre otros anteriores.	**Texto completo**	Contiene el texto completo del dictamen.